



PUTUSAN
Nomor 5203 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RINA HARINDYAH, S.H., Sp.N.**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Belitung, Nomor 28, Singaraja, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
2. **KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Indah III/38, RT 008, RW 000, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
3. **GEDE TON HITLER, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Laksamana, Galiran, RT 001, RW 000, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
4. **MADE INDRA PRABAWA OKANTARA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kalibukbuk, RT 004, RW 000, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nyoman Ardana, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Anturan-Kalibukbuk, Gang Cemara, Nomor 03, Kawasan Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PUTU WIWIEK WIRYANTHI WIRATHA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Singaraja-Seririt, Patoyan Taman

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025



Tjampuan Santi Lovina, Banjar Dinas Sekar, Desa
Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali;

2. **KADEK BOBY AGUS BERMAWAN, S.E.**, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Melanting, Desa Padangbai,
Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem, Provinsi
Bali;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ANAK AGUNG TEGUH KOSALA NEGARA**, bertempat
tinggal di Jalan Mayor Metra, RT 001, RW 000,
Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**,
yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Buleleng, Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.,
berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Nomor 24,
Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal
ini memberi kuasa kepada I Gede Susana, A.Ptnh., M.H.,
Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa,
dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng, Jalan Dewi Sartika, Nomor 24,
Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Mei 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diajukan
perubahan/perbaikan gugatan dalam persidangan, memohon kepada
Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025



1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV/Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menutup jalan yang dipergunakan akses keluar masuk dari Jalan Raya Singaraja-Seririt menuju ke tanah milik Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV/Para Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Kaliasem, seluas kurang lebih 410 m² (empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Banjar Dinas Sekar, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan Raya Singaraja-Seririt,
Sebelah timur : tanah milik,
Sebelah selatan : tanah milik dan tanah milik Penggugat IV,
Sebelah barat : tanah milik dan tanah milik Penggugat I, II, dan Penggugat III,
adalah sah sebagai jalan yang dipergunakan akses keluar masuk dari Jalan Raya Singaraja-Seririt menuju ke tanah milik Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV/Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Kaliasem atas nama Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV/Para Penggugat dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil dan immateriil terjadi sejak tahun 2016 sampai 2024 adalah sah;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV/Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat I dan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025



Tergugat II lalai menjalankan putusan ini, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dijalankan seluruhnya adalah sah;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka jalan dan membongkar pintu dan tembok gapura yang menutupi jalan akses keluar masuk dari Jalan Raya Singaraja-Seririt menuju ke tanah milik Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV/Para Penggugat serta memindahkan seluruh tanaman-tanaman milik Tergugat I dan Tergugat II yang ada di atas jalan tersebut, bila perlu pembukaan jalan, pembongkaran pintu, dan tembok gapura, dan pemindahan seluruh tanaman-tanaman milik Tergugat I dan Tergugat II yang menghalangi akses jalan keluar masuk dari Jalan Raya Singaraja-Seririt menuju ke tanah milik Penggugat I, II, III, Penggugat IV/Para Penggugat adalah sah dan bila perlu dibantu oleh Polisi Negara;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat atas amar putusan dalam perkara seluruhnya;
10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau perlawanan;
11. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini seluruhnya;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV/Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- I. Kewenangan mengadili;
- II. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- III. Gugatan salah orang atau salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute);



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 23 Januari 2025 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan jalan keluar/akses bagi tanah milik Para Penggugat ke jalan umum terdekat yakni Jalan raya Singaraja-Seririt adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Kaliase, luas 410 m² (empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Banjar Dinas Sekar, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Raya Singaraja-Seririt,

Sebelah timur : tanah milik,

Sebelah selatan : tanah milik dan tanah milik Penggugat IV,

Sebelah barat : tanah milik dan tanah milik Penggugat I, II, dan Penggugat III,

adalah sah sebagai jalan yang dipergunakan akses keluar masuk dari Jalan Raya Singaraja-Seririt menuju ke tanah milik Para Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membuka jalan dengan membongkar pintu dan tembok gapura yang menutupi jalan akses keluar masuk dari Jalan Raya Singaraja-Seririt menuju ke tanah milik Para Penggugat, serta memindahkan seluruh tanaman-tanaman milik Para Tergugat maupun objek lain yang menghalangi, yang ada di atas jalan tersebut secara sukarela, bila perlu dengan jalan eksekusi putusan ini yang dibantu oleh aparat kepolisian setempat;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat atas amar putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.805.500,00 (satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 51/PDT/2025/PT DPS, tanggal 20 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Sgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 51/PDT/2025/PT DPS yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

1. Memberikan kompensasi ganti rugi atas objek sengketa kepada Para Tergugat sesuai dengan harga NJOP yang tertera dalam objek sengketa yang dibayar oleh Para Penggugat secara tanggung renteng;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 292/Pdt.G/2024/PN Sgr;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat yang tidak memberikan jalan keluar/akses bagi tanah milik Para Penggugat ke jalan umum terdekat yakni Jalan Raya Singaraja-Seririt adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Kaliasem, seluas kurang lebih 410 m² (empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Banjar Dinas Sekar, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Raya Singaraja-Seririt,

Sebelah timur : tanah milik,

Sebelah selatan : tanah milik dan tanah milik Penggugat IV,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat : tanah milik dan tanah milik Penggugat I, II, dan Penggugat III,

adalah sah sebagai jalan yang dipergunakan akses keluar masuk dari Jalan raya Singaraja-Seririt menuju ketanah milik Para Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat untuk membuka jalan dengan membongkar pintu dan tembok gapura yang menutupi jalan akses keluar masuk dari Jalan Raya Singaraja-Seririt menuju ke tanah milik Para Penggugat serta memindahkan seluruh tanaman-tanaman milik Para Tergugat maupun objek lain yang menghalangi, yang ada di atas jalan tersebut secara sukarela, bila perlu dengan jalan eksekusi putusan ini yang dibantu oleh aparat kepolisian setempat;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat atas amar putusan ini;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi seluruhnya;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Singaraja, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), namun terhadap tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* ternyata adalah tanah yang telah bersertifikat milik Tergugat, sehingga jika Para Penggugat menghendaki tanah tersebut dipergunakan untuk akses jalan bagi Para Penggugat, maka seharusnya

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat memberikan kompensasi dalam bentuk pembayaran ganti rugi yang seimbang dengan kerugian yang dialami pemilik tanah atas pembukaan akses jalan di atas tanah objek sengketa;

Bahwa untuk penghitungan besaran ganti rugi atas tanah milik Tergugat yang akan dipergunakan sebagai akses jalan bagi Para Penggugat, maka ukuran dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembukaan jalan tersebut harus disebutkan untuk memperhitungkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan ukuran dan luas tanah yang akan dipergunakan sebagai akses jalan, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RINA HARINDYAH, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RINA HARINDYAH, S.H., Sp.N.**, 2. **KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn.**, 3. **GEDE TON HITLER, S.Sos.**, 4. **MADE INDRA PRABAWA OKANTARA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5203 K/Pdt/2025